

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070396-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CLARA MAGALHAES ARAUJO MESQUITA

RECORRIDO: RAQUEL MAGALHAES VIEIRA DE ARAUJO

MEDIDA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV PARA EFETIVAR O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5070396-05.2024.4.02.5101

510014522211 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070396-05.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CLARA MAGALHAES ARAUJO MESQUITA

RECORRIDO: RAQUEL MAGALHAES VIEIRA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União Federal em face da decisão de evento 22, DESPADEC1 que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida por esta 6ª Turma nos autos do processo nº 5044000-88.2024.4.02.5101.

Postula cassação da decisão impugnada sob o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário público proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de mérito favorável à Fazenda Pública.

Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

Pedido liminar indeferido, consoante decisão de evento 3.

Contrarrazões pela parte reocrrida.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

A decisão de evento 3 indeferiu a liminar nos termos abaixo colacionados e que ora se adota como razão de decidir:

"(...)No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo a quo que determinou a expedição de RPV em razão do não cumprimento do acórdão proferido por esta 6ª Turma nos autos do processo nº 5044000-88.2024.4.02.510 que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o medicamento ARIPIPRAZOL, conforme prescrição médica.

Ocorre que esta 6ª Turma também já se manifestou no sentido de que expedição de RPV expressa **corolário natural da determinação de fornecimento in natura de medicamentos/insumos não cumprida**. Contudo, apesar da decisão colegiada ter deferido a tutela de urgência, os Réus não procederam ao cumprimento, ignorando as intimações feitas pelo juízo a quo nos autos originários.

Entretanto, diante da necessidade urgente do medicamento, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, de modo que a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que, diferentemente do que alega a recorrente, não se está discutindo simplesmente o cumprimento final da sentença, mas sim, o cumprimento de obrigação de fazer deferida antecipadamente, sem implicar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos ao art. 17 da Lei 10.259/01.

Mutatis, mutandis, precedente desta 6ª Turma, processo nº 5033307-79.2023.4.02.5101, julgado à unanimidade em 21/06/2023.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, na forma da fundamentação supra."

Sendo assim, mantido o conteúdo fático-jurídico-probatório da inexistência do *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, para a concessão antecipação de tutela recursal, a decisão recorrida deve ser mantida, bem como o indeferimento de efeito suspensivo.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e dê-se baixa. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).